

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

פ/5699/25

הצעת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון – הקפאה וקיזוז כספים ששילמה הרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור" יבוא :
- "מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016² ;
2. תיקון סעיף 3 בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, אחרי "לטרור" יבוא "ובדבר סך הכספים ששילמה לארגון הטרור חמאס, "
3. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "בשנה הקודמת" יבוא "וסכום השווה לחלק השנים עשר מסך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס בשנה הקודמת, " ;
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "בזיקה לטרור" יבוא "או לארגון הטרור חמאס" ;
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) סכום שהוקפא בשל כספים ששילמה הרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס כאמור בסעיף קטן (א), לרבות כספים שהוקפאו החל מחודש אוקטובר 2023 בשל ייעודם לתשלום מהרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס, ישמשו אך ורק לשם תשלום פיצויים לאדם שנפגע ממעשה טרור שעליו אחראי ארגון הטרור חמאס, לרבות פיצויים לדוגמה לנפגעי טרור בהתאם להוראות חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ד–2024³ ."

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ס"ח התשפ"ד, עמ' 594.

דברי הסבר

אירועי חג שמחת תורה התשפ"ד ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), חשפו את אזרחי ישראל למציאות אבסורדית, במסגרתה חלק משמעותי מהכספים שמעבירה מדינת ישראל לרשות הפלסטינית מכוח החוקים ליישום הסכמי הביניים עם הרשות הפלסטינית (להלן – חוקי היישום), משולמים על ידי הרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס, השולט ברצועת עזה ואחראי במישרין למעשי הטבח הנורא.

לפי הדין הנוהג כיום, מוקפא בכל שנה מהכספים המועברים לרשות הפלסטינית מכוח חוקי היישום, סכום בגובה הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור. החל מאוקטובר 2023, הקפיא משרד האוצר מכספים אלו גם סכום בגובה הכספים שייעדה הרשות הפלסטינית לתשלום לרצועת עזה הנשלטת בידי ארגון הטרור חמאס.

הצעת החוק נועדה להסדיר את מנגנון הקפאת הכספים, כך שבנוסף לדין הנוהג כיום, יוקפא בכל שנה, מהכספים המועברים לרשות הפלסטינית מכוח חוקי היישום, סכום בגובה הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס. מוצע כי כספים אלו יוקפאו בהתאם לנתונים שיוצגו בדיווח השנתי של שר הביטחון, אשר יפרטו את סך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לארגון הטרור חמאס באותה שנה, וישולמו רק לאדם הנפגע ממעשה טרור שעליו אחראי ארגון זה.

הצעת החוק תיצור תמריץ כלכלי לרשות הפלסטינית להפסיק ולתמוך כלכלית בארגון הטרור חמאס, ולסייע במיגור הטרור. כמו כן, בניגוד למצב כיום שאין ביכולתו של אדם הנפגע ממעשה טרור לגבות כספים במישרין מארגון הטרור שאחראי על מעשה הטרור, הצעת החוק תיצור מקור כלכלי נוסף לפיצוי אדם זה, וזאת תוך שימוש בכספים המיועדים לארגון הטרור חמאס. מעבר לתיקון העוול המוסרי, תסייע הצעת החוק במיטוט שלטון החמאס והחלשתו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)